

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אוריאל בוסו
יוסף טייב
אברהם בצלאל

פ/25/2982

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס הכנסה לנכים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 9

1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9(5) –

(1) בפסקת משנה (א), במקום הקטע החל במילים "ונקבעה לו נכות של 100%" עד המילים "נכות של 100% לפחות" יבוא "ונקבעה לו נכות של 40% לפחות בשל ליקוי אחד";

(2) בפסקת משנה (א1), במקום הקטע החל במילים "שנקבעה לו נכות של 90% לפחות" עד המילים "בשל ליקוי אחד" יבוא "שנקבעה לו נכות של 40% לפחות בשל ליקוי אחד";

(3) אחרי פסקת משנה (א1) יבוא :

"(א2) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקאות משנה (א) או (א1), שיעור הפטור יהיה זהה לשיעור הנכות שנקבעה לו ; לגבי נכה שלקה באיברים שונים, שיעור הפטור יהיה זהה לשיעור שנקבע כתוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים."

דברי הסבר

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) קובע פטור ממס להכנסתו מיגיעה אישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות בשיעור העולה על 90%.

אזרחים רבים, שלגביהם נקבעה נכות שאינה מגיעה לשיעור של 90%, אינם זכאים לפטור או הקלה בתשלום מס הכנסה לפי הסעיף האמור על אף היותם מוגבלים בתפקוד היומיומי בשל נכותם הרפואית. מצב זה גורם לכך שאזרחים אשר מתמודדים עם חיים מורכבים בשל מגבלותיהם ונאלצים לשאת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

בהוצאות הנובעות ממגבלות אלה מבלי שזוכים לפטור ממס.

הצבת רף גבוה של דרגת נכות משוקללת בשיעור של 90% אינה מגשימה באופן מספק את התכלית שבבסיס סעיף 9(5) האמור, והיא לסייע ללוקים בנכות אשר גורלם לא שפר עליהם, באמצעות פטור או הקלה בתשלום מס הכנסה, בהתאם לגובה ההכנסות הקבוע בחוק.

נכויות בשיעורים פחותים מ-90% הינן משמעותיות ועלולות להביא להוצאות נלוות ואף לפגיעה בהכנסות. לכן, הזכאות צריכה להינתן לכל נכה באשר הוא לפי גובה אחוזי הנכות שלו, ובלבד שנקבעה לו נכות בשיעור של 40% לפחות בשל ליקוי אחד. זאת, כדי לוודא כי הנכות אכן משמעותית דיה על מנת שתכלית הפטור תתממש.

לפיכך, מוצע לקבוע כי הפטור לעיוור או נכה יינתן באופן יחסי לשיעור הנכות שנקבעה לו, כך ששיעור הנכות יהיה זהה לשיעור הפטור ממס הכנסה מיגיעה אישית, ובלבד שנקבעה לו נכות בשיעור של 40% לפחות בשל ליקוי אחד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)